CODE 16 — TRANSITION ET LANCEMENT DE LA CONFÉDÉRATION

Version : V1.8
Alignement déclaré : Constitution V.34 ; Code 1 V1.9 ; Code 2 V1.7 ; Code 3 V1.7 ; Code 4 V1.8 ; Code 5 V1.6 ; Code 6 V1.8 ; Code 7 V1.9 ; Code 8 V1.6 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.7 ; Code 14 V1.6 ; Code 15 V1.8.

Art. 1 — Objet, définitions et nature temporaire

1. Le présent Code régit les phases, les seuils, les compétences transitoires et les procédures de lancement de la Confédération, ainsi que le passage de l'état préconfédéral à l'état confédéral opérationnel. Il régit deux parcours qui mènent à la même Confédération : le parcours des Cercles pilotes, avec les Phases 0–4 des articles 3 et 4, et le parcours des réseaux, avec les Phases A–E des articles 11–20.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **transition** : pour chaque Cercle pilote, la période comprise entre son institution et la déclaration de clôture prévue à l'article 10 pour la Fédération minimale dont il fait partie ;

   b) **phase** : la période transitoire au cours de laquelle sont activés des objectifs, des Codes et des procédures spécifiques, avec les seuils de sortie correspondants ;

   c) **Cercle pilote** : une Communauté de base, correspondant au Cercle 1, instituée en application des articles 4–6 de la Constitution pour l'expérimentation initiale ;

   d) **Bassin** : un regroupement de trois ou quatre Cercles pilotes territorialement contigus et écologiquement reliés, correspondant au Cercle intermédiaire ou Cercle 2 visé à l'article 5 de la Constitution ;

   e) **Fédération minimale** : un regroupement d'au moins trois Bassins ;

   f) **Panier 1-2** : les biens et les services du Panier de suffisance indiqués par l'article 32, alinéa 1-quinquies, du Code 1 ;

   g) **point de non-retour** : la délibération qui rend irréversible l'affectation de biens communs écologiques ou territoriaux ;

   h) **Protocole de démarrage social** : l'Annexe technique A au présent Code, adoptée conformément à l'article 19 du Code 3, qui définit une méthodologie de vérification des seuils sociaux institutionnels sans introduire d'obligations ni de sanctions individuelles autonomes ;

   i) **niveaux de risque R0-R4** : les niveaux définis par l'article 1, alinéa 3, du Code 14. Jusqu'à l'activation de ce Code, les mêmes niveaux sont attribués à titre provisoire par le Conseil Santé dans les Fiches de sécurité prévues à l'article 4 du Code 6 ;

   j) **Charte opérationnelle de la première année** : l'Annexe technique C au présent Code, adoptée conformément à l'article 19 du Code 3, qui réunit les règles minimales nécessaires au lancement d'un Cercle pilote sans introduire d'obligations autonomes ;

   k) **parcours des Cercles pilotes** : le parcours des Phases 0–4 des articles 3 et 4, dans lequel les Cercles pilotes vivent déjà selon les règles et les mettent à l'épreuve avant qu'elles servent à tous ;

   l) **parcours des réseaux** : le parcours des Phases A–E des articles 11–20, dans lequel les personnes construisent des réseaux d'entraide là où elles vivent déjà, dans le respect de l'ordre juridique en vigueur, jusqu'à leur conversion en Cercles ;

   m) **réseau** : un réseau d'entraide de quartier, de village ou d'immeuble relié au parcours des réseaux en application de l'article 12, alinéa 1 ;

   n) **entrepôt de quartier** : le stock commun d'un réseau, comme les aliments de longue conservation, les médicaments de base, les outils et les pièces de rechange, inscrit au nom d'une entité en application de l'article 12, alinéa 3 ;

   o) **participant** : la personne qui déclare participer à un réseau, y compris sans nom public ; aux fins du seuil de l'article 14, les personnes qui vivent avec elle et dépendent d'elle sont également

comptées ;

p) **Panier d’urgence** : les biens indispensables à la vie et à la santé de chaque personne, c’est-à-dire les aliments, l’eau potable là où le réseau doit la garantir, les médicaments de base et les biens d’hygiène, dans les quantités de la liste publique de l’article 14, alinéa 2 ;

q) **filières essentielles** : les activités qui assurent sur le territoire l’eau, l’énergie, l’alimentation et la santé, y compris le transport et la distribution qui les servent.

3. Le présent Code a une nature temporaire et cesse de produire des effets normatifs, pour chaque Fédération minimale, avec la déclaration de clôture visée à l’article 10, sans préjudice des dispositions de mémoire qui y sont prévues. Il continue de s’appliquer aux Cercles pilotes, aux Bassins et aux Fédérations minimales qui n’ont pas clos la transition, y compris ceux qui se constituent ou adhèrent ultérieurement, en application de l’article 21 du Code 15 ; à la Communauté associée de l’article 21-bis du Code 15, il s’applique dans les limites de l’article 3, alinéa 7, lettre f). Il s’applique aux réseaux depuis leur rattachement au parcours des réseaux jusqu’à leur conversion en application de l’article 17 ; aux Cercles nés des réseaux, il s’applique comme aux Cercles pilotes, en application de l’alinéa 8 du même article. Il ne peut pas instituer de droits, d’obligations ou de compétences permanents au-delà de la période de transition, ni modifier le contenu substantiel des Codes 1–15. Ses dispositions ne constituent pas une modification des Codes au sens des articles 37 et 38 de la Constitution. En cas de contradiction, la Constitution prévaut.

4. La qualification transitoire d’un bien, d’une fonction ou d’une compétence n’en détermine pas le régime permanent.

5. Pendant la transition, les renvois des Codes au Cercle 1 s’entendent comme faits au Cercle pilote et ceux au Cercle 2 comme faits au Bassin. La Fédération minimale exerce les fonctions du Cercle 3 jusqu’à ce qu’elle soit constituée en Cercle étendu en application de l’article 14-bis du Code 3. Jusqu’à la constitution de la Fédération minimale, la déclaration du Cercle 3 concerné prévue par l’article 36.2 de la Constitution est adoptée par l’Assemblée générale du Bassin touché, dans les limites de l’article 36.4 de la Constitution.

6. Pendant la transition, le Solde prévu par le Code 15 opère à l’échelle du Bassin et de la Fédération minimale. L’activation de la phase confédérale opérationnelle n’implique pas que la Confédération englobe l’humanité entière.

7. La révision de la Constitution et des Codes suit le régime de fondation aux conditions de l’article 38.2 de la Constitution, c’est-à-dire tant qu’il n’existe pas au moins trois Cercles étendus, même lorsqu’une partie de la Confédération est encore en transition.

8. Les Annexes techniques A, B et C au présent Code sont adoptées et modifiées selon l’article 19 du Code 3, avec les règles suivantes :

   a) chaque Annexe, ou sa partie qui s’applique à une phase, est adoptée par l’Assemblée de l’unité qui se trouve dans cette phase au sens de l’article 3, alinéa 7 : l’Assemblée du Cercle pilote pour la Phase 0, l’Assemblée générale du Bassin pour la Phase 1 et celle de la Fédération minimale pour les Phases 2 et 3, en application des articles 12 et 14 du Code 3 ;

   b) la modification délibérée par une unité vaut pour elle et pour les unités qui la rejoignent, en application de l’article 3, alinéa 7, lettre c) ; elle est publiée dans l’Entrepôt du savoir fédéré, afin que les autres unités puissent l’adopter ;

   c) aucune Annexe ni aucune de ses modifications ne peut altérer les phases, les seuils, les compétences ou les garanties du présent Code et des Codes 1–15, en application de l’article 19, alinéa 5, du Code 3.

9. Jusqu’à l’activation d’un Code en application de l’article 3, les renvois qui y sont faits par le présent Code et par ses Annexes s’appliquent dans la mesure où ils sont applicables avec les organes et les procédures déjà actifs. Les avis des Conseils non encore institués suivent l’article 8, alinéas 2 et 3. Demeurent toujours applicables les interdictions et les garanties qui mettent directement en œuvre la Constitution.

Art. 2 — Principes de la transition

1. **Continuité du Panier.** Aucun passage de phase n’est délibéré s’il entraîne l’interruption des niveaux 1 et 2 du Panier ou un risque d’interruption qui n’est pas géré de manière adéquate.
2. **Réversibilité.** Avant l’adoption d’un point de non-retour, toute intervention prévoit, lorsque cela est techniquement applicable, un plan de réversibilité.
3. **Proportionnalité et progressivité.** L’activation de fonctions, de Codes et de contraintes est proportionnée aux compétences disponibles, aux ressources recensées et aux risques effectivement présents.
4. **Effectivité.** Il est interdit de constituer de manière purement formelle des Cercles, des Bassins ou des Fédérations dépourvus de continuité territoriale, d’activité effective ou de recensement vérifiable.
5. **Transparence.** Les phases, les seuils, les recensements, les délibérations et les plans sont publiés conformément à l’article 15 du Code 3 et soumis à une période d’observations d’au moins soixante-douze heures. Les données personnelles sont exclues ou agrégées conformément au Code 7, article 2.2.
6. **Non-marchandisation.** Il est interdit de constituer des rentes sur le lancement de la Confédération, sur les biens communs apportés pendant la transition ou sur les compétences vitales.
7. **Légalité et coexistence.** Pendant la transition, les Cercles agissent dans le respect de l’ordre juridique en vigueur sur le territoire, en application de l’article 38.6 de la Constitution. L’article 37 du Code 4 et le Chapitre IV du Code 15 s’appliquent. Les réseaux, les entités qui détiennent leurs biens et les groupes promoteurs agissent de la même manière : le présent Code ne régit que des activités licites et ne régit pas le boycott, qui reste le choix des personnes prévu par l’article 15.
8. **Caractère volontaire.** L’adhésion est individuelle et volontaire. Nul ne peut être incité à cesser des activités extérieures, à apporter des biens ou à renoncer à des droits reconnus par l’ordre juridique en vigueur. La contribution proportionnelle sur les revenus extérieurs prévue par l’article 19-bis du Code 15, communiquée avant l’adhésion, demeure applicable.
9. **Revenus extérieurs mis en commun.** Pendant la transition, dans le respect de l’ordre juridique en vigueur en application de l’article 38.6 de la Constitution, les membres d’une Communauté associée en application de l’article 21-bis du Code 15 peuvent mettre en commun volontairement les revenus et les patrimoines qu’ils détiennent hors de la Confédération en application de l’article 3.5-ter de la Constitution et les redistribuer entre eux pour les dépenses extérieures personnelles. Le fonds ainsi constitué est formé de revenus et de patrimoines personnels extérieurs : il est distinct de la Caisse commune du Cercle prévue par l’article 3.5-bis de la Constitution et par l’article 17 du Code 15 et n’en fait pas partie. Il ne donne pas accès aux Entrepôts, au CdR, aux Biens communs ou aux décisions ; il n’est pas réparti en proportion du travail ni comme sa rémunération et ne peut pas être employé pour acheter du travail ou du consentement, en application de l’article 19-bis, alinéa 2, du Code 15. Chaque membre peut s’en retirer à tout moment. La contribution proportionnelle aux dépenses extérieures communes de l’article 3.5-ter de la Constitution et de l’article 19-bis du Code 15 demeure. La faculté cesse lorsque cessent les moyens de paiement extérieurs, en application de l’article 19-bis, alinéa 8, du Code 15.

Art. 3 — Phases de la transition

1. **Phase 0 — Préconfédérale.** La durée indicative est de zéro à six mois. Au cours de cette phase :

   a) au moins un Cercle pilote est constitué avec au moins trente personnes adhérentes ;

   b) les Codes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et le Chapitre IV du Code 15 sont activés ;

   c) un recensement initial, agrégé et sans profilage, est réalisé du sol disponible, des compétences L1 et L2, des machines et équipements et des besoins du Panier 1-2 ;

   d) un Entrepôt minimal provisoire conformément aux articles 13–22 du Code 1 et un Entrepôt du savoir minimal conformément à l’article 3 du Code 5 sont activés ;

   e) la formation L1 de base aux gestes qui sauvent est lancée conformément au Code 6 ;

f) le Cercle de garantie et les Conseils prévus par les Codes actifs sont institués, y compris le Conseil des Entrepôts, le Conseil Santé et le Conseil des Compétences, même sous une forme regroupée ou partagée ou bien au sein des trois Conseils de secteur prévus par l'article 12-bis, alinéa 12, du Code 3 ;

g) le Cercle pilote fonctionne conformément à la Charte opérationnelle de la première année.

2. **Phase 1 — Bassin.** La durée indicative est de six à dix-huit mois. Au cours de cette phase :

   a) trois ou quatre Cercles pilotes contigus se regroupent en un Bassin ;

   b) les Codes 7, 8, 9 et 10 et le C.1-Annex A sont activés, en plus des Codes de la Phase 0 ;

   c) le cadastre territorial fédéré minimal provisoire prévu par l'article 7 du Code 10 est lancé ;

   d) le bilan alimentaire de Bassin et une STV Panier minimale conjointe des Codes 9 et 10 sont établis ;

   e) les sols susceptibles de devenir des sanctuaires font l'objet d'un recensement préliminaire, en préparation de l'activation du Code 13 ;

   f) les Conseils Réseau, Énergie et Eau, agroécologique, Habitat et Territoire et Production sont activés ;

   g) le Solde prévu par le Code 15 est activé à l'échelle du Bassin et le Conseil des Entrepôts du Bassin prévu par l'article 9-bis du Code 15 est institué.

3. **Phase 2 — Fédération minimale.** La durée indicative est de dix-huit à trente-six mois. Au cours de cette phase :

   a) au moins trois Bassins sont regroupés ;

   b) les Codes 11, 12, 13 et 14 sont activés, en plus des Codes déjà activés ;

   c) le Chapitre III du Code 15 et le Solde à l'échelle de la Fédération minimale sont activés, avec le Conseil des Entrepôts prévu par l'article 9-bis du Code 15 pour le Cercle 3 ;

   d) au moins un sanctuaire par Bassin est institué, en application de l'article 4 du Code 13 ;

   e) les machines critiques, les EPI et les protections collectives sont recensés conformément au Code 14 ;

   f) les Conseils Logistique, Soin, Biodiversité et Sécurité sont activés ;

   g) la première version du Registre des dépendances est instituée, en intégrant les registres des Codes sectoriels.

4. **Phase 3 — Confédération opérationnelle.** La durée indicative est de trente-six à soixante mois. Au cours de cette phase :

   a) les Codes 1–15 et le C.1-Annex A sont pleinement activés, dans les limites des conditions d'efficacité prévues par chaque Code ;

   b) des audits d'autonomie écologique, de sécurité et alimentaire sont réalisés par des membres L3 indépendants tirés au sort conformément à l'article 36 du Code 4 et aux Codes sectoriels ;

   c) le dépassement d'au moins cinquante pour cent des dépendances critiques enregistrées est achevé, sur la base d'objectifs et de délais vérifiables ;

   d) le nœud du Réseau fédéré prévu par le Code 7 est achevé pour chaque Bassin.

5. **Phase 4 — Clôture.** La transition s'achève par la déclaration de clôture adoptée conformément à l'article 10.

6. Les durées indiquées sont indicatives et ne remplacent pas les seuils de sortie de l'article 4. Aucune phase ne peut être franchie avant que les seuils correspondants aient été vérifiés.

7. **Échelle des phases.** La Phase 0 est propre à chaque Cercle pilote, la Phase 1 à chaque Bassin et les Phases 2, 3 et 4 à chaque Fédération minimale. Les règles suivantes s'appliquent :

   a) le passage de la Phase 0 à la Phase 1 est délibéré conjointement par les Cercles pilotes qui constituent le Bassin, en application de l'article 14, alinéa 10, du Code 3 ; le passage de la Phase 1 à la Phase 2 par l'Assemblée générale des Bassins qui constituent la Fédération minimale ; les passages suivants et la clôture par l'Assemblée générale de la Fédération minimale ;

b) le Cercle pilote qui se constitue ou adhère alors que d’autres sont déjà dans une phase ultérieure parcourt la Phase 0. Une fois dépassés les seuils de l’article 4, alinéa 1, il entre dans un Bassin contigu ou en constitue un nouveau. Le Bassin qui a dépassé les seuils de l’article 4, alinéa 2, entre dans une Fédération minimale ou en constitue une nouvelle avec au moins deux autres Bassins ;

c) le Cercle pilote ou le Bassin qui entre dans un Bassin ou dans une Fédération minimale en prend la phase lorsqu’il satisfait, pour sa propre part, aux seuils des passages déjà délibérés par celui-ci ou celle-ci. La vérification est effectuée par le Conseil Transition de l’unité qui l’accueille et ne peut pas introduire d’appréciations supplémentaires, en application de l’article 4.5 de la Constitution. Les Codes déjà activés s’appliquent à l’entrant à partir du jour de l’entrée, et les délais transitoires de chaque Code courent à partir de cette date ;

d) si la Fédération minimale a déjà clos la transition, la vérification de la lettre c) comprend les seuils de l’article 4, alinéas 3 et 4, et la clôture de la transition pour l’entrant est délibérée par son Assemblée générale en application de l’article 10, alinéa 1 ; l’entrée dans le Cercle étendu suit l’article 14-bis, alinéa 4, du Code 3 ;

e) l’entrée d’un nouveau Cercle pilote ou d’un nouveau Bassin ne fait pas reculer de phase l’unité qui l’accueille ;

f) la Communauté associée en application de l’article 21-bis du Code 15 ne parcourt pas les phases pour sa propre vie interne et n’est pas tenue d’activer les Codes et les Conseils des phases, sauf les outils qu’elle adopte. Elle entre dans un Bassin, ou concourt à en constituer un, lorsque l’équivalence à la frontière a été vérifiée, et elle est comptée comme Cercle pilote aux fins de l’article 1, alinéa 2, lettre d). Les seuils de l’article 4 sont vérifiés, pour sa part, sur les données et les engagements qu’elle fournit à la frontière en application de l’alinéa 2 de cet article ; dans le Bassin et dans la Fédération minimale, elle suit les règles des outils communs activés dans la phase.

8. **Deux parcours.** Les Phases 0–4 des alinéas 1–5 constituent le parcours des Cercles pilotes. À côté de lui, le parcours des réseaux suit les Phases A–E des articles 11–20. Les deux parcours se rejoignent avec la conversion de l’article 17 : à partir de ce moment, chaque Cercle 1 né d’un réseau est en Phase 0, parcourt les Phases 0–4 comme un Cercle pilote, avec les seuils de l’article 4, et peut entrer dans un Bassin ou dans une Fédération minimale déjà constitués en application de l’alinéa 7.

Art. 4 — Seuils d’activation et de sortie

1. **Passage de la Phase 0 à la Phase 1.** Sont requis :

   a) la garantie continue des niveaux 1 et 2 du Panier pendant au moins trois mois dans le Cercle pilote ;

   b) un recensement vérifié et le fonctionnement de l’Entrepôt minimal et de l’Entrepôt du savoir minimal ;

   c) l’absence de violations critiques non gérées au sens de l’article 9, alinéa 2 ;

   d) l’application documentée du Niveau 1 du Protocole de démarrage social ;

   e) un Bilan du travail, établi en application de l’article 2 du Code 1, qui documente pendant au moins un trimestre la couverture des niveaux 1 et 2 du Panier dans la limite de l’article 3 de ce même Code.

2. **Passage de la Phase 1 à la Phase 2.** Sont requis :

   a) l’autoproduction dans le Bassin d’au moins soixante-dix pour cent des niveaux 1 et 2 du Panier, calculée selon les critères de la STV Panier applicable ;

   b) le fonctionnement du cadastre territorial minimal ;

   c) au moins une zone candidate au statut de sanctuaire, attestée par le Conseil Habitat et Territoire. En l’absence du Conseil Biodiversité, l’évaluation biologique provisoire est rendue par le Conseil Transition en application de l’article 8, alinéa 2, avec l’indication expresse de son caractère provisoire ;

   d) l’absence de violations critiques non gérées au sens de l’article 9, alinéa 2, vérifiée conformément aux Codes 4, 9 et 10 ;

e) l’application documentée du Niveau 2 du Protocole de démarrage social ;

f) des Bilans du travail de Bassin qui respectent la limite de l’article 3 du Code 1 pendant au moins deux trimestres consécutifs.

3. **Passage de la Phase 2 à la Phase 3.** Sont requis :

a) le fonctionnement du Cadastre de la biodiversité minimal provisoire ;

b) le fonctionnement du cadastre des risques généraux ;

c) l’institution d’au moins un sanctuaire par Bassin ;

d) des Fiches de sécurité en vigueur pour toutes les activités classées R2 ou au-dessus ;

e) l’absence d’incidents R4 non gérés ou dépourvus de l’analyse des causes requise ;

f) l’application documentée du Niveau 3 du Protocole de démarrage social.

4. **Passage de la Phase 3 à la Phase 4.** Sont requis :

a) un audit fédéré positif sur l’autonomie, réalisé après au moins six mois continus de fonctionnement sans dépendances critiques non substituables compromettant la continuité du Panier ;

b) l’inscription au Registre des dépendances d’un plan de sortie à échéance certaine pour chaque dépendance critique encore présente ;

c) le fonctionnement des nœuds du Réseau fédéré dans tous les Bassins ;

d) le maintien documenté du Niveau 3 du Protocole de démarrage social ;

e) des Bilans du travail qui respectent la limite de l’article 3 du Code 1 pendant quatre trimestres consécutifs ou, à défaut, la présentation d’une proposition motivée de révision de cette limite en application de l’article 38 de la Constitution.

5. La vérification des seuils est effectuée par le Conseil Transition, avec l’avis obligatoire des Conseils compétents en la matière. Le passage de phase constitue une décision constitutive au sens de l’article 3, alinéa 3, du Code 3 et est délibéré par l’Assemblée générale indiquée par l’article 3, alinéa 7, lettre a), selon la convocation, le quorum et la procédure prévus par les Codes 3 et 4. La délibération est publiée sous une forme agrégée et sans profilage.

6. L’avis social prévu par le Protocole de démarrage social peut porter exclusivement sur la vérification institutionnelle du seuil et sur la possibilité de proposer ou de délibérer le passage de phase. Il ne peut pas produire de sanctions, d’exclusions ou de limitations individuelles, ni conditionner l’accès au Code 4, à la Garantie, aux biens vitaux ou au Panier 1-2.

Art. 5 — Gouvernement transitoire

1. Dans chaque phase est institué un Conseil Transition distinct, dont la durée est limitée à la phase de référence, à l’échelle prévue par l’article 3, alinéa 7 : un pour chaque Cercle pilote en Phase 0, un pour chaque Bassin en Phase 1 et un pour chaque Fédération minimale dans les Phases 2 et 3. Le Conseil Transition du Bassin et de la Fédération minimale est un Conseil commun au sens de l’article 12-bis, alinéa 6-bis, du Code 3, dont les membres sont tirés au sort parmi les personnes éligibles au sens de l’alinéa 2 des Cercles pilotes qui en font partie ; les règles de l’alinéa 3 demeurent applicables.

2. Le Conseil est composé de trois à cinq membres disposant de compétences L2 ou L3 pertinentes pour la phase, notamment en organisation, droit confédéral, agroécologie, territoire, sécurité et biodiversité.

3. La nomination et la durée sont régies comme suit :

a) les membres sont tirés au sort parmi des volontaires aptes ayant accompli la CBO requise et la formation spécifique, avec le droit de refuser la charge, conformément aux articles 4.3 et 4.4, lettre d), de la Constitution ;

b) aucun membre n’exerce la fonction pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ni pendant plus de cent quatre-vingts jours au total sur trois cent soixante-cinq jours ;

c) le renouvellement s’effectue par tirage au sort échelonné, avec une passation des fonctions consignée au procès-verbal, de manière à garantir la continuité du Conseil pendant toute la phase ;

d) entre deux mandats au Conseil Transition s’écoulent au moins douze mois d’activité exclusivement en CBO ordinaire ;

e) il est interdit d’appartenir simultanément au Conseil Transition et au Conseil des Entrepôts au cours de la même phase ;

f) chaque membre déclare ses conflits d’intérêts et s’abstient lorsqu’il existe un conflit ou une coïncidence directe entre contrôleur et contrôlé, conformément au Code 3, article 16.

4. Le Conseil fonctionne avec un quorum d’au moins deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises par consensus en l’absence d’objections motivées, conformément au Code 3, article 4. Les réunions font l’objet de procès-verbaux, qui sont conservés pendant trente-six mois.

5. Le Conseil Transition ne délibère ni le passage de phase ni l’adoption d’un point de non-retour. Il peut formuler des propositions à l’Assemblée générale, à laquelle il revient de décider : le passage de phase selon l’article 4 ; le point de non-retour selon l’article 2, alinéa 2, l’article 6 et l’article 4, alinéa 7, de l’Annexe A.

6. Le Conseil Transition :

   a) coordonne les recensements ;

   b) établit les plans transitoires ;

   c) vérifie les seuils ;

   d) propose l’activation des Codes ;

   e) alimente le Registre des dépendances ;

   f) coordonne les Conseils activés au cours de la phase ;

   g) vérifie l’application du Protocole de démarrage social dans la seule limite des seuils institutionnels.

7. Le Conseil Transition ne peut pas exercer de compétences réservées à d’autres Conseils, céder à des acteurs extérieurs le contrôle de biens communs ni contracter d’engagements financiers extérieurs qui créent des dépendances critiques.

Art. 6 — Biens communs pendant la transition

1. Les biens apportés pendant la transition sont inscrits dans un inventaire provisoire fédéré selon la compétence applicable :

   a) le Code 10, article 7, pour le sol et les biens territoriaux ;

   b) le Code 5, article 3, pour les connaissances essentielles ;

   c) les articles 13–22 du Code 1 pour les biens gardés dans les Entrepôts ;

   d) le C.1-Annex A et les Codes 9 et 14 pour les machines, les semences, les EPI et les protections collectives, à compter de leur activation respective.

2. La nature de bien commun inaliénable des biens prévus par l’article 3.1 de la Constitution n’est pas suspendue pendant la transition. Le présent article régit exclusivement la garde et l’inscription provisoire.

3. Le transfert au régime définitif de garde a lieu :

   a) pour les biens territoriaux et écologiques, à la clôture de la Phase 2 ;

   b) pour les biens technologiques critiques, à la clôture de la Phase 3.

   Le transfert requiert une délibération de l’Assemblée générale et l’avis obligatoire du Conseil compétent.

4. Jusqu’à l’activation du régime définitif, les actes de disposition qui excèdent l’entretien ordinaire et l’usage conforme à une Fiche en vigueur sont sans effet. Les actes de vente, de location ou d’hypothèque des biens communs demeurent interdits, conformément aux articles 3.1 et 3.2 de la Constitution.

5. Les Entrepôts provisoires tiennent une comptabilité distincte entre les biens en transition et les biens

communs déjà inscrits dans le régime définitif. La traçabilité et l’accès suivent le Code 1 ; pour l’Entrepôt du savoir, le Code 5 s’applique.

6. La titularité juridique des biens pendant la transition est régie par l’article 16 du Code 15.

Art. 7 — Personnes, compétences et formation transitoire

1. La formation L1 aux gestes qui sauvent est dispensée gratuitement dès la Phase 0 conformément au Code 6 et, à compter de l’activation des Codes correspondants, conformément aux Codes 13 et 14.
2. Les compétences antérieures sont enregistrées conformément au Code 5, article 10, alinéa 1. La validation provisoire de la continuité, les délais correspondants et les raccourcissements des parcours de formation sont régis exclusivement par l’article 10, alinéas 2–7, du Code 5. Le Conseil Transition ne peut pas proroger ces délais ni y déroger.
3. Toute fonction classée R3 ou au-dessus requiert le tutorat d’une personne disposant d’une compétence L2 ou L3 vérifiée, jusqu’à ce qu’une couverture interne suffisante soit disponible.
4. Le registre transitoire des compétences est tenu sous une forme agrégée et sans profilage, conformément au Code 7, article 2.2.
5. Le Conseil Transition prend en considération le Protocole de démarrage social exclusivement aux fins de la vérification des seuils sociaux de durabilité institutionnelle et dans les limites fixées par l’Annexe technique A.

Art. 8 — Conflits et Garantie pendant la transition

1. Le Code 4 s’applique dès la Phase 0.
2. Jusqu’à l’activation d’un Conseil compétent, le Conseil Transition peut rendre, à titre provisoire, les avis obligatoires non contraignants qui concernent la matière non encore couverte. L’avis est annoté comme provisoire et soumis à réexamen dans un délai de six mois à compter de l’activation du Conseil compétent.
3. La suppléance de l’alinéa 2 ne s’applique pas aux avis contraignants négatifs prévus par l’article 8 du Code 3 ni à l’autorisation de l’article 13.3 de la Constitution. Jusqu’à l’activation du Conseil compétent, les décisions qui requièrent l’un de ces avis ou cette autorisation sont suspendues. Les autres décisions qui ne dépendent pas de cet avis peuvent se poursuivre.
4. Les suspensions nécessaires pour faire face à un risque grave et immédiat R4 sont immédiatement exécutoires dans toute phase, dans le respect des procédures des Codes compétents.
5. Le recours à la Garantie est admis dans un délai de quatorze jours conformément à l’article 17 du Code 3 et à l’article 17 du Code 4. Aucune disposition du présent Code ou du Protocole de démarrage social ne peut conditionner, retarder ou limiter l’accès à la Garantie.
6. Pendant la transition, le Chapitre V du Code 4 s’applique dans les limites de son article 37. Tant qu’aucun Bassin n’est constitué, les organes du Code 4 qui requièrent des membres extérieurs au Cercle pilote, y compris le Collège de réexamen de l’article 17 et le Cercle de garantie de remplacement de l’article 15, alinéa 3, sont formés conformément à l’article 37, alinéa 5, du Code 4.

Art. 9 — Interdictions pendant la transition

1. Pendant la transition, il est interdit de :

   a) constituer des rentes sur le lancement, sur les biens communs inscrits à l’inventaire provisoire ou sur la formation L1 aux gestes qui sauvent ;

   b) vendre, hypothéquer ou grever le sol destiné à un sanctuaire candidat ou à un corridor écologique candidat ;

   c) breveter, enregistrer, déposer, revendiquer ou conserver des titres exclusifs sur le matériel

génétique sauvage ou local ou sur les connaissances essentielles recensées ;

d) contracter des dettes financières extérieures ou conclure des accords de fourniture qui créent une dépendance propriétaire critique au sens de l'article 5 du Code 2, en l'absence d'un plan de sortie à échéance certaine inscrit au Registre des dépendances ;

e) céder à des acteurs extérieurs le contrôle de l'Entrepôt provisoire, du Cadastre provisoire, du Cadastre de la biodiversité provisoire ou du Registre des dépendances ;

f) constituer des Cercles ou des Bassins fictifs ou dépourvus des conditions minimales prévues par l'article 2, alinéa 4, et par l'article 3 ;

g) imposer un accès payant aux STV et aux Fiches essentielles pour le Panier 1-2, la biodiversité ou la sécurité générale.

2. Aux seules fins du présent Code, les violations de l'alinéa 1, lettres a), b), c), d) et e), sont classées comme critiques ; celles des lettres f) et g) sont classées comme substantielles.

3. La constatation, les mesures conservatoires et réparatrices et les éventuels remèdes sont régis par le Code 4. Les effets sur les décisions sont déterminés conformément à l'article 18 du Code 3. L'exclusion technique d'un bien ou d'un service reste de la compétence du Conseil Qualité en application du Code 2.

Art. 9-bis — Application progressive de la souveraineté technologique

1. En application de l'article 38.6 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la transition, l'obligation de posséder physiquement le matériel de chaque système utilisé, prévue par l'article 19.4 de la Constitution, et celle de n'employer que des IA open source, prévue par l'article 19.5, s'appliquent progressivement de la manière suivante :

   a) l'utilisation d'un système hébergé sur des infrastructures extérieures ou qui intègre un modèle d'IA non open source n'est admise que si la dépendance est admise comme résiduelle et surmontable en application de l'article 5, alinéa 2, lettre b), du Code 2, ou comme temporaire en application des articles 2, alinéa 1, 8, alinéa 2, et 10, alinéa 3, du Code 7, et si elle est inscrite au Registre des dépendances avec le Plan de substitution ou le Plan de sortie ;

   b) l'application progressive ne permet pas d'utiliser du code fermé ou des modèles non open source pour les IA de gestion, pour les algorithmes de l'article 2, alinéa 5, du Code 7, pour l'IA personnelle et pour les systèmes de consultation et de vote de l'article 34.4 de la Constitution ;

   c) les systèmes de la lettre a) installés auprès de la Communauté ne reçoivent pas de mises à jour automatiques ou à distance ; toute mise à jour est vérifiée par le Conseil Réseau avant l'installation et elle est réversible, en application de l'article 5-ter, alinéa 7, du Code 7 ;

   d) l'application progressive cesse pour chaque système à l'échéance de son Plan et, en tout cas, avec la clôture de la transition.

2. L'utilisation de systèmes dont le code source n'est pas disponible suit, pendant la transition et après celle-ci, l'article 19.4 de la Constitution, l'article 5, alinéa 2, lettre b), et l'article 12, alinéa 5, du Code 2.

Art. 10 — Clôture de la transition, mémoire et primauté

1. La clôture de la transition est délibérée, pour chaque Fédération minimale, par son Assemblée générale à la majorité qualifiée des deux tiers, conformément aux articles 13 et 14 du Code 3. La délibération est précédée :

   a) de l'avis obligatoire des Conseils fédérés ;

   b) de l'audit fédéré positif prévu par l'article 4, alinéa 4 ;

   c) de la vérification du respect des conditions de clôture.

2. La déclaration de clôture produit les effets suivants :

   a) le présent Code cesse de produire des effets normatifs pour la Fédération minimale qui a délibéré la clôture, en application de l'article 1, alinéa 3, et la Fédération minimale est constituée en Cercle

étendu en application de l’article 14-bis du Code 3 ;

b) les inventaires provisoires, les procès-verbaux des Conseils Transition et les délibérations de passage de phase sont conservés comme mémoire historique conformément au Code 7 ;

c) les biens déjà transférés au régime définitif restent soumis aux Codes sectoriels ;

d) les biens non encore transférés faute d’avoir atteint les seuils sont restitués ou transférés par délibération de l’Assemblée générale et avis du Conseil compétent.

3. Pendant la transition, en cas de conflit entre le présent Code et les Codes 1–15, le présent Code prévaut exclusivement dans la mesure strictement nécessaire pour régir la séquence d’activation et les seuils visés à l’article 4, en garantissant la continuité du Panier 1-2. Cette primauté ne crée pas de compétences permanentes et ne s’applique pas :

   a) à la Constitution ;

   b) aux normes impératives de la Constitution et des Codes, c’est-à-dire à celles qui n’admettent pas de dérogation de la part des organes qui décident, rappelées par l’article 2, alinéa 2, du Code 3 ;

   c) aux avis contraignants négatifs prévus par l’article 8 du Code 3.

4. Après la clôture de la transition, les clauses de primauté des Codes sectoriels s’appliquent, y compris celles du Code 10, article 10, du Code 13, article 11, et du Code 14, article 10.

5. Les principaux liens normatifs du présent Code sont : Constitution, articles 1.3, 3.1, 3.2, 4–6, 16.4, 17.9, 32 et 38 ; Code 1, articles 13–22, 32, 47 et 47-ter ; Code 2, article 5 ; Code 3, articles 3, 4, 8, 13–19 ; Code 4 ; Code 5, articles 3 et 10 ; Code 6, articles 4 et 11 ; Code 7, articles 2.2, 7 et 7-bis ; Codes 8 et 9 ; Code C.1-Annex A ; Codes 10–14, y compris l’article 8-sexies du Code 14 ; Code 15, Chapitres III et IV.

Art. 11 — Parcours des réseaux : phases et principes

1. Le parcours des réseaux amène à la Confédération les personnes là où elles vivent déjà. Il se compose des phases suivantes :

   a) **Phase A — Semences :** naissent les réseaux d’entraide et les entrepôts de quartier, en application de l’article 12 ;

   b) **Phase B — Tache d’huile :** les réseaux se relient entre eux, dressent la carte des filières essentielles, signent les pactes avec celles et ceux qui y travaillent et font les essais licites, en application de l’article 13, jusqu’au seuil de préparation de l’article 14 ;

   c) **Phase C — Boycott :** les personnes des réseaux peuvent faire le choix de l’article 15 ;

   d) **Phase D — Conversion :** celles et ceux qui adhèrent forment les Cercles 1 et les entrepôts deviennent des Entrepôts communs, en application de l’article 17 ; chaque Cercle 1 né d’un réseau est en Phase 0 ;

   e) **Phase E — Confédération :** les Cercles nés des réseaux parcourent les Phases 1–4 jusqu’à la clôture de l’article 10, en application de l’article 17, alinéa 8.

2. Dans le parcours des réseaux :

   a) la participation et l’adhésion sont individuelles et libres et chacun peut sortir à tout moment, en application des articles 4.8 et 38.1 de la Constitution et de l’article 2, alinéa 8 ;

   b) personne n’a le commandement : les charges des réseaux, des entités qui détiennent leurs biens et des groupes promoteurs sont attribuées par tirage au sort parmi des volontaires, sont brèves et tournent, en application des articles 4.3 et 4.4 de la Constitution et, pour les entités, dans les limites de l’article 16, alinéa 3, du Code 15 ;

   c) la défense est exclusivement civile, désarmée et non violente, en application des articles 16.4 et 17.9 de la Constitution et de l’article 8-sexies du Code 14, y compris son alinéa 13 ;

   d) les décisions, les comptes et les données agrégées sont publics en application de l’article 2, alinéa 5, sauf les données qui exposent à un risque les personnes ou les infrastructures ;

   e) le boycott n’est soutenu avec le Panier d’urgence que là où le seuil de l’article 14 a été vérifié ;

f) les services essentiels restent ouverts à tous, en application de l’article 16.

3. **Jusqu’au choix des personnes, personne ne cesse de payer.** Dans les Phases A et B, et dans toute phase pour celles et ceux qui ne font pas le choix de l’article 15, tout se déroule dans le respect de l’ordre juridique en vigueur : les loyers, les factures, les dettes, les impôts et les obligations contractuelles sont acquittés normalement. Les réseaux, les entités et les groupes promoteurs ne demandent à personne de suspendre un paiement, et les essais de l’article 13, alinéa 5, n’entraînent aucun défaut de paiement.

4. Les réseaux ne sont pas des Cercles et les participants ne sont pas membres de la Confédération tant qu’ils n’adhèrent pas en application de l’article 17. Aux réseaux s’appliquent les articles 11–20 et, dans la mesure où ils sont compatibles, les articles 2 et 9-bis ; les autres dispositions du présent Code et des Codes 1–15 s’appliquent à partir de la conversion. Les réseaux peuvent adopter auparavant des outils isolés des Codes, comme l’Entrepôt minimal, le Bilan du travail, le tirage au sort et la rotation des charges et les décisions en assemblée, sans devenir pour autant des Cercles.

Art. 12 — Phase A : réseaux, entrepôts de quartier et formes juridiques

1. Un réseau naît lorsque des personnes d’un quartier, d’un village ou d’un immeuble commencent à mettre en commun une partie de leurs choses et de leur temps : courses communes, aide à qui est en difficulté, échange de temps et de compétences, entrepôt de quartier. Il se rattache au parcours des réseaux par une déclaration publique sur le portail de l’article 20, par laquelle il accepte les articles 11–20.

2. Le réseau :

   a) décide en assemblée ouverte aux participants, avec le vote individuel de chacun et sans délégation ;

   b) tient un inventaire public, sous forme agrégée, de l’entrepôt de quartier et des caisses ;

   c) conclut des accords avec celles et ceux qui produisent, comme les agriculteurs, les artisans et les petits ateliers qui vendent directement au réseau, en donnant la préférence aux sujets de l’article 18, alinéa 1, du Code 15 ;

   d) réduit les dépendances envers l’extérieur par une énergie propre, comme les communautés énergétiques, par des stocks de médicaments et de pièces de rechange et par les savoirs pour réparer.

3. **Formes juridiques dès le début.** Les entrepôts de quartier, les stocks, les caisses et tout bien mis en commun sont inscrits, dès la Phase A, au nom d’une association, d’une coopérative ou d’une autre entité à but non lucratif reconnue par l’ordre juridique, constituée par le réseau ou déjà existante. Les statuts reprennent, dans les limites de la loi, les clauses de l’article 16, alinéas 1–3, du Code 15 : patrimoine indivisible, aucune distribution de bénéfices, vote individuel, charges tirées au sort et tournantes et, en cas de dissolution, dévolution à un autre réseau ou à une entité poursuivant les mêmes finalités. Les biens restent ainsi protégés même si le boycott n’a pas lieu ou ne réussit pas.

4. L’apport de biens et d’argent au réseau est volontaire et documenté, en application de l’article 16, alinéa 4, du Code 15. Nul ne peut être incité à apporter des biens ou à quitter des activités extérieures, en application de l’article 2, alinéa 8.

5. **Communautés qui existent déjà.** Les communautés solidaires qui vivent déjà selon des règles proches de celles de la Confédération, comme les communautés à caisse commune, les écovillages et leurs réseaux, sont les premiers nœuds du parcours des réseaux. Elles y participent telles qu’elles sont, sans changer leur propre ordre interne, et peuvent adhérer à tout moment comme Communautés associées en application de l’article 4.5 de la Constitution et des articles 21 et 21-bis du Code 15. À la conversion, elles entrent dans les Bassins selon l’article 3, alinéa 7, lettre f).

6. Les personnes qui veulent vivre dès maintenant selon les règles instituent un Cercle pilote et suivent le parcours des Cercles pilotes. Le Cercle pilote peut être un nœud du réseau de son territoire et lui offrir le savoir et les règles qu’il a mis à l’épreuve.

Art. 13 — Phase B : liaison, filières essentielles et essais licites

1. Les réseaux se relient entre eux dans la commune, puis entre communes, régions et pays. La liaison se fait par des accords écrits et révocables et ne crée ni centre ni organes ayant un pouvoir sur les réseaux : chaque réseau décide pour lui-même. Les réseaux mettent en commun le savoir, les standards ouverts et les stocks de réserve et construisent en petit les structures communes, comme l'archive du savoir, les stocks partagés et les accords de transport ; à la conversion, celles-ci passent aux Cercles et aux Conseils compétents selon la phase.

2. **Carte des filières.** Les réseaux d'un territoire dressent ensemble la carte des filières essentielles : d'où viennent la nourriture, l'eau, l'énergie et les médicaments, combien de stocks il y a et qui sait faire quoi. La carte est publique sous forme agrégée ; en sont exclues les données qui exposent à un risque les personnes ou les infrastructures.

3. **Pactes avec celles et ceux qui travaillent dans les filières essentielles.** Toute personne qui travaille dans une filière essentielle peut signer un pacte avec le réseau de son territoire. Par le pacte, la personne s'engage à poursuivre son travail et à servir chacun même si les personnes des réseaux font le choix de l'article 15 ; le réseau s'engage aux protections de l'article 16. Le pacte est personnel, volontaire et révocable à tout moment, ne contient pas de pénalités et n'oblige à rien de contraire à la loi ou au contrat de travail. Il est conservé de manière confidentielle ; seuls les décomptes agrégés par filière et par territoire sont publics.

4. **Formation et relève.** Les réseaux enseignent les compétences qui servent aux besoins, selon le Code 5 dans la mesure où il est applicable, et pour chaque travail essentiel forment à l'avance d'autres personnes capables d'assurer la relève, dans les limites des habilitations requises par la loi.

5. **Essais licites.** Le réseau vérifie s'il tient par des essais dans lesquels personne ne cesse de payer quoi que ce soit, comme un week-end où le quartier vit uniquement des entrepôts du réseau, un mois où les participants n'achètent qu'aux producteurs du réseau ou une distribution d'essai du Panier d'urgence. La participation aux essais est volontaire. Dans les trente jours, le réseau publie sur le portail, sous forme agrégée, le nombre de participants, les biens distribués et ce qui a manqué ; les résultats servent à la vérification de l'article 14.

Art. 14 — Seuil de préparation, vérification et vote

1. **Seuil.** Le réseau est prêt lorsque les conditions suivantes sont vérifiées ensemble :

   a) le Panier d'urgence est garanti pendant six mois à tous les participants : les stocks dans les entrepôts du réseau, plus ce que les producteurs du réseau se sont engagés par écrit à livrer pendant la même période, couvrent le Panier d'urgence de tous les participants pendant six mois, et les caisses du réseau couvrent les coûts restants, y compris la conservation et le transport ;

   b) sur le territoire du réseau, des pactes ont été signés en application de l'article 13, alinéa 3, dans chacune des filières de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de la santé, par un nombre de personnes qui, selon la carte des filières et avec les relèves formées, suffit à maintenir ces services en fonctionnement pour tous.

2. La liste des biens et des quantités par personne du Panier d'urgence est adoptée par les réseaux reliés, sur avis de personnes compétentes en nutrition et en santé ; elle tient compte de l'âge et des conditions de santé, selon le critère de l'article 19, alinéa 4, du Code 1, et elle est publique.

3. **Pays qui part seul.** Si les réseaux d'un pays n'ont pas de date commune avec les réseaux d'au moins un autre pays en application de l'alinéa 6, le seuil de l'alinéa 1, lettre a), est de douze mois, et le réseau doit aussi disposer d'un plan public pour les importations en application de l'article 18, alinéa 2, et du soutien déclaré des réseaux d'autres pays.

4. **Vérification publique.** Les données du seuil sont publiées sur le portail sous forme agrégée. La vérification est effectuée par trois personnes tirées au sort parmi les volontaires de réseaux autres que celui qui est vérifié, qui n'y participent pas et s'abstiennent dans les cas de l'article 5, alinéa 3, lettre f) ; elles peuvent contrôler par sondage, avec une obligation de confidentialité, les pactes et les engagements

des producteurs. Chacun peut présenter des observations pendant au moins soixante-douze heures, en application de l’article 2, alinéa 5. Le résultat est motivé et publié ; la vérification est répétée si, avant le vote, les données changent au point de ne plus satisfaire au seuil et, en tout cas, après quatre-vingt-dix jours.

5. La vérification établit seulement les chiffres du seuil : elle ne décide pas et ne recommande pas le boycott.

6. **Vote.** Lorsque le seuil a été vérifié, les participants du réseau peuvent voter sur le choix de l’article 15 et sur sa date. Votent les participants qui ont atteint l’âge de quatorze ans, en application de l’article 36.1 de la Constitution ; le vote est individuel et secret, sans délégation, et se déroule en présence ou par le portail avec un système conforme à l’article 7-bis, alinéas 2–7, du Code 7. Le vote est décompté séparément pour chaque réseau et la proposition est approuvée dans un réseau si la majorité de ses participants ayant le droit de vote vote pour. On recherche une date commune, votée de la même manière par les réseaux de plusieurs pays. Avant le premier vote dans un pays, un avis juridique professionnel local est obtenu sur les formes du vote et sur la protection des participants.

7. Le vote exprime un choix politique collectif et n’oblige personne, en application de l’article 15, alinéa 2. Nul ne peut être exclu de l’entrepôt de quartier, des caisses de solidarité ou du réseau en raison de son vote ou pour ne pas avoir fait le choix.

Art. 15 — Phase C : le boycott comme choix des personnes

1. Le boycott consiste à cesser de travailler et de consommer pour le profit, non pour les besoins : ce qui ne sert qu’au marché s’arrête et ce qui sert aux besoins continue. Ses formes peuvent comprendre le boycott de la consommation, la grève du travail pour le marché, le fait de rester chez soi, la grève des loyers et des factures et la suspension des dettes envers les banques, toutes ensemble et une seule fois.

2. Le boycott n’est pas une règle du présent Code. C’est un choix politique, non violent et collectif, qui appartient aux personnes des réseaux par leur vote en application de l’article 14, alinéa 6. Chaque personne décide librement de le faire ou non et en répond personnellement selon la loi. Le présent Code ne le prescrit pas, ne l’autorise pas et n’en régit pas les formes, et aucune conséquence ne peut découler du fait de ne pas le faire.

3. Les entités des réseaux et les groupes promoteurs ne délibèrent pas sur le boycott et n’emploient pas les biens communs pour des actes contraires à la loi. Avant et après le choix des personnes, seules continuent les activités licites des articles 12, 13, 16 et 18, parmi lesquelles les entrepôts de quartier, la distribution du Panier d’urgence aux participants, les caisses de solidarité, l’assistance juridique et les services essentiels ouverts à tous.

4. **Caisses de solidarité et assistance juridique.** Dès la Phase A, le réseau peut constituer, auprès de l’entité de l’article 12, alinéa 3, une caisse de solidarité et un réseau d’assistance juridique. Ils aident, dans les limites de la loi et selon le besoin, les participants qui se trouvent en difficulté en raison de dettes, d’intérêts, de procès, de signalements comme mauvais payeurs ou de la perte de leur travail ou de leur logement. Les règles de l’aide sont publiques et l’aide ne dépend pas de la manière dont la personne a voté.

5. Après la conversion, les paiements pour des dettes, des intérêts ou des procès nés de la participation sont des dépenses de protection juridique en application de l’article 17, alinéa 3, du Code 15 et sont versés directement au créancier ou au professionnel, en application de l’article 3.5-bis de la Constitution.

Art. 16 — Filières essentielles et services ouverts à tous

1. Toute personne qui travaille dans une filière essentielle et a signé le pacte continue à servir chacun, y compris celles et ceux qui ne participent pas aux réseaux et qui n’adhèrent pas à la Confédération, aux mêmes conditions pour tous, pendant le boycott et après la conversion. Les Cercles nés des réseaux assurent à quiconque se trouve sur leur territoire les garanties de l’article 1.3 de la Constitution et, à qui n’est pas membre, les droits de l’article 4.9.

2. Pour celles et ceux qui travaillent dans une filière essentielle, le réseau, et après la conversion le Cercle :

    a) remet en premier le Panier d’urgence à la personne et à celles et ceux qui vivent avec elle, sans réduire la part des autres participants et dans le respect de l’article 19, alinéa 4, du Code 1 ;

    b) organise des tours de service courts avec la relève des personnes formées en application de l’article 13, alinéa 4, dans les limites des relations de travail et de la loi ;

    c) soutient par la caisse de solidarité et par l’assistance juridique de l’article 15, alinéa 4, celles et ceux qui risquent leur emploi ou un procès ;

    d) à partir de la conversion, compte dans la CBO le travail effectué dans la filière essentielle au service du territoire, en application de l’article 19, alinéa 3, du Code 15.

Art. 17 — Phase D : conversion ; Phase E : Confédération

1. **Conversion.** La conversion d’un réseau est décidée par ses participants par un vote dans les formes de l’article 14, alinéa 6, deuxième et troisième phrases. Elle n’a d’effet que pour celles et ceux qui adhèrent : chaque personne adhère individuellement, en application des articles 4.8 et 38.1 de la Constitution, et le choix de la majorité ne lie pas celles et ceux qui n’adhèrent pas.

2. **Cercles 1.** Les réseaux deviennent des Cercles 1 en partant de ce qui existe, quartiers et communes, avec la dimension de l’article 5.1, lettre b), de la Constitution ; un réseau plus grand forme plusieurs Cercles 1 contigus. Les premières charges sont tirées au sort parmi celles et ceux qui adhèrent, en application des articles 4.3 et 4.4 de la Constitution. L’entité de l’article 12, alinéa 3, devient l’entité du Cercle en application de l’article 16 du Code 15 ou lui transfère les biens, selon ses statuts.

3. **Entrepôts communs.** Les entrepôts de quartier, ainsi que les entrepôts et les supermarchés dont les titulaires adhèrent et les apportent volontairement en application de l’article 16, alinéa 4, du Code 15, deviennent des Entrepôts communs conformément aux articles 13–22 du Code 1.

4. **Panier d’urgence.** Tant que les Entrepôts communs ne garantissent pas les niveaux 1 et 2 du Panier, ils distribuent au moins le Panier d’urgence à chaque membre, avec le rationnement équitable de l’article 19, alinéas 3–6, du Code 1.

5. **Personne ne perd le logement où il vit.** La conversion n’enlève à personne le logement où il vit. Quiconque adhère et apporte ou confie au Cercle le logement qu’il habite en conserve l’usage comme résidence principale, en application de l’article 10.2 de la Constitution et de l’article 47, alinéas 2 et 3, du Code 1 ; quiconque ne l’apporte pas le conserve selon l’ordre juridique en vigueur. Le Cercle ne demande ni ne favorise l’expulsion de personne ; à qui risque de perdre son logement, il donne l’assistance juridique de l’article 15, alinéa 4, et à qui le perd, un logement en application de l’article 47-ter, alinéa 4, lettre a), du Code 1.

6. **Reconnaissance par la loi.** Là où la majorité l’emporte aussi dans les institutions, par le vote, un référendum ou une assemblée constituante, et où la loi de l’État reconnaît les Communautés, leur confie des biens publics, transforme des entités ou des moyens financiers en Caisses communes ou continue de garantir les services jusqu’à ce que les Cercles les assurent, les Cercles nés des réseaux se prévalent de cette loi, qui fait partie de l’ordre juridique en vigueur au sens de l’article 38.6 de la Constitution, dans les limites de la Constitution et des Codes. La forme juridique prévue par cette loi peut remplacer l’entité de l’article 16 du Code 15 ; les moyens confiés aux Caisses communes suivent l’article 17 du Code 15.

7. **Celles et ceux qui n’adhèrent pas.** Qui n’adhère pas reste libre, n’est pas traité en adversaire en application de l’article 15, alinéa 2, lettre b), du Code 15 et conserve le logement, les biens et les droits que lui reconnaît l’ordre juridique en vigueur. Il n’accomplit pas la CBO et n’a pas accès aux Entrepôts communs, sauf les garanties des articles 1.3 et 4.9 de la Constitution et les services de l’article 16. Il peut adhérer quand il le veut ou demander le Pacte de cohabitation autonome des articles 4.9 et 4.9-bis de la Constitution.

8. **Rencontre avec le parcours des Cercles pilotes.** À partir de la conversion, chaque Cercle 1 né d’un réseau est un Cercle pilote aux fins du présent Code et des renvois des Codes au Cercle pilote, et il est en Phase 0 de l’article 3, alinéa 1. Le recensement, l’inventaire de l’entrepôt et la carte des filières du

réseau valent recensement initial de la lettre c) de cet alinéa, et l’entrepôt de quartier vaut Entrepôt minimal provisoire de la lettre d), si le Conseil Transition les vérifie. La Phase E comprend les Phases 1–4 : les Cercles nés des réseaux forment des Bassins et des Fédérations minimales, ou entrent dans ceux qui sont déjà constitués, en application de l’article 3, alinéa 7, et clôturent la transition en application de l’article 10. Aucun seuil de l’article 4 n’est abrégé.

Art. 18 — Importations

1. Tant qu’il existe des pays qui n’ont pas changé de système, les réseaux et les Cercles nés d’eux se procurent l’énergie, les médicaments et les composants qu’ils ne produisent pas par trois voies à la fois :

   a) réduire d’abord les importations : dans les Phases A et B, les réseaux misent sur une énergie propre, des stocks de médicaments et des pièces de rechange, en application de l’article 12, alinéa 2, lettre d) ;

   b) la Caisse commune de l’article 17 du Code 15 et, avant la conversion, les caisses de l’entité du réseau, alimentées aussi par l’épargne que les personnes versent librement, uniquement pour les achats à l’extérieur. Le versement n’est pas une obligation et ne donne aucun avantage, en application de l’article 19-bis, alinéa 2, du Code 15 ; qui ne verse pas n’est exclu de rien ;

   c) la cession à l’extérieur des excédents réels, comme la nourriture, l’artisanat et les services, sans but lucratif, en application des articles 15, alinéa 3, et 19 du Code 15, et les échanges directs avec les réseaux et les Cercles d’autres pays.

2. Le plan pour les importations de l’article 14, alinéa 3, indique pour douze mois les biens que le réseau ne produit pas, les quantités, les fournisseurs possibles selon l’article 18 du Code 15, les moyens par lesquels ils sont payés en application de l’alinéa 1 et les solutions de rechange si une fourniture est interrompue, selon l’article 20 du Code 15.

Art. 19 — Groupes promoteurs

1. Dans chaque pays peuvent naître des groupes promoteurs qui aident à faire naître les réseaux et les entrepôts de quartier, dressent avec les réseaux la carte des filières, recueillent les pactes de l’article 13, alinéa 3, et diffusent le savoir et les règles. Ils préparent et ne gouvernent pas : ils ne décident pas pour les réseaux ni à leur place.

2. Un groupe est un groupe promoteur au sens du présent Code s’il est :

   a) **sans chefs :** les charges sont tirées au sort parmi celles et ceux qui se proposent, durent au plus quatre-vingt-dix jours et tournent, en application de l’article 4.4, lettres a) et b), de la Constitution ; il n’a ni leaders, ni porte-parole permanents, ni structures de parti, en application de la lettre c) du même article ;

   b) **ouvert et transparent :** chacun peut y participer ; les décisions, les comptes et les documents sont publics, sauf les données qui exposent les personnes à un risque ;

   c) **autonome :** il s’organise selon les conditions de son pays ; là où s’organiser est dangereux, les autres groupes le soutiennent sans exposer les personnes ;

   d) **relié par des règles communes, non par un centre :** les groupes échangent savoir, standards et nouvelles selon un protocole commun et public, et aucun groupe ne commande aux autres.

3. Le choix de l’article 15 et sa date appartiennent aux personnes des réseaux, par le vote de l’article 14, alinéa 6 ; les groupes promoteurs ne les décident pas.

4. Le groupe promoteur qui a besoin d’une forme juridique suit l’article 12, alinéa 3.

5. **Ils se dissolvent d’eux-mêmes.** Lorsque les réseaux de leur territoire se sont convertis en Cercles, les groupes promoteurs se dissolvent et leurs tâches, archives et outils passent aux Cercles et aux structures communes. Personne ne conserve un rôle, une préséance ou un avantage pour avoir fait partie d’un groupe promoteur, en application de l’article 4.4, lettre e), de la Constitution.

Art. 20 — Portail des réseaux

1. Les réseaux utilisent en commun un portail, puis une application, pour s’informer sur les règles et le savoir technique dans toutes les langues, trouver les réseaux et les groupes proches, déclarer leur participation y compris sans nom public, organiser les offres, les besoins, les inventaires des entrepôts de quartier et les tours de service, tenir des assemblées et des votes et compter les participants, les mois de Panier d’urgence garantis, les pactes signés et les résultats des essais licites.

2. Le portail :

   a) **est fédéré :** il est fait de plusieurs serveurs reliés, gérés par des réseaux différents, et continue de fonctionner si l’un d’eux est fermé ; il n’a ni centre ni IA centrale, en application de l’article 23.1 de la Constitution ;

   b) **recueille peu de données :** seulement celles qui sont nécessaires et pour le temps minimal nécessaire, en application de l’article 7 du Code 7 ; la participation peut être déclarée de manière anonyme, les décomptes sont publiés sous forme agrégée et tout profilage est interdit, en application de l’article 2, alinéa 2, du Code 7 ;

   c) **est chiffré :** les messages sont protégés et les votes suivent l’article 7-bis du Code 7 ;

   d) **a un code ouvert :** chacun peut le contrôler, le copier et le faire fonctionner dans son propre pays, en application de l’article 19 de la Constitution ; pour le vote, l’article 9-bis, alinéa 1, lettre b), s’applique ;

   e) **fonctionne aussi hors ligne :** les réseaux locaux peuvent s’organiser, compter et voter en présence si internet est coupé, et les votes exprimés en présence sont décomptés en application de l’article 7-bis, alinéa 7, du Code 7.

3. Les réseaux peuvent commencer avec des outils fédérés et à code ouvert qui existent déjà. À la conversion, le portail rejoint le Réseau fédéré du Code 7.